

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3913/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

นาย ไต รรงค์หรือตุต รัตนสุทธิ

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59 วรรคสอง, มาตรา 83, มาตรา 288, มาตรา 290, มาตรา 391

ขณะเกิดเหตุคนที่มาในงานเลี้ยงโกธรผู้ตายที่ยิงปืน จึงต่างคนต่างทำร้ายผู้ตาย โดยจำเลยเพียงเข้าไปเตะและกระแทบผู้ตายซึ่งนั่งอยู่ในคร้ว มิได้ใช้สิ่งใดเป็นอาวุธ ทำร้ายร่างกายผู้ตาย จำเลยได้กระทำไปตามลำพังโดยมิได้ร่วมหรือสมคบกับผู้อื่น ประกอบกับปรากฏจากบาดแผลของผู้ตายตามรายงานการชันสูตรพลิกศพว่า ที่เหนือคิ้วขวามีรอยถูกของแข็งตีเป็นบาดแผลยาว 1 นิ้ว ตรงกลางหน้าผากถูกของแข็งยาว 5 นิ้วเศษ ยุบลึกลงไป 1 นิ้ว ได้ตาขวาถูกของแข็งตีแตกยาว 1 นิ้ว โดยบาดแผลแต่ละแห่งนั้นเกิดจากการถูกตีด้วยความแรงจนกะโหลก ศีรษะยุบและแตกเป็นชิ้น ร่างกายส่วนอื่นไม่มีบาดแผลใด และเหตุ ที่ตายเนื่องจากผู้ตายถูกตีด้วยของแข็งอย่างแรงหลายที เป็นเหตุให้กะโหลกศีรษะแตกและยุบ สมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างแรง เชื่อว่าผู้ตายถึงแก่ความตายทันที ดังนี้ ย่อมแสดงให้เห็นชัดว่าที่จำเลยเตะ และกระแทบผู้ตายมิได้เป็นเหตุให้ผู้ตายได้รับบาดแผล ดังกล่าว ทั้งร่างกายส่วนอื่นนอกจากบาดแผลนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามี บาดแผลหรือรอยฟกช้ำอื่นใด อีกอีก ยังเชื่อไม่ได้ว่าจำเลยร่วมกระทำผิด กับผู้อื่นโดยมีเจตนาฆ่าผู้ตายการกระทำของจำเลยจึงเป็นเพียงการใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 391 เท่านั้น ความตาย ของผู้ตาย

มิใช่ผลโดยตรงที่เกิดจากการกระทำของจำเลย จำเลยจึงไม่ ต้องรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้น การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290.

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 199, 288 และ 335

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 83 ให้จำคุก 20 ปี คำขอและข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 ให้จำคุก 1 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้โดยปราศจากสงสัยว่าขณะเกิดเหตุคนที่มาในงานเลี้ยงโกธรผู้ตายที่ยิงปืน จึงต่างคนต่างทำร้ายผู้ตายโดยจำเลยเพียงเข้าไปเตะและกระแทกผู้ตายซึ่งนั่งอยู่ในครว มิได้ใช้สิ่งใดเป็นอาวุธทำร้ายร่างกายผู้ตาย จำเลยได้กระทำไปตามลำพังโดยมิได้ร่วมหรือสมคบกับผู้อื่นประกอบกับปรากฏจากบาดแผลของผู้ตายตามรายงานการชันสูตรพลิกศพท้ายฟ้องว่าที่เหนือคิ้วขวามีรอยถูกของแข็งดีเป็นบาดแผลยาว 1 นิ้ว ตรงกลางหน้าผากถูกของแข็งยาว 5 นิ้วเศษ

ยุบลีกลงไป 1 นิ้ว ใต้ตาขวาถูกของแข็งตีแตกยาว 1 นิ้ว โดยบาดแผลแต่ละแห่งนั้น เกิดจากการถูกตีด้วยความแรงจนกะโหลกศีรษะยุบและแตกเป็นชิ้น ร่างกายส่วนอื่น ไม่มีบาดแผลใด และเหตุที่ตายเนื่องจากผู้ตายถูกตีด้วยของแข็งอย่างแรงหลายที เป็นเหตุให้กะโหลกศีรษะแตกและยุบ สมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างแรง เชื่อว่าผู้ตายถึงแก่ความตายทันทีดังนี้ ย่อมแสดงให้เห็นชัดว่าที่จำเลยเตะและกระแทบผู้ตายมิได้เป็นเหตุให้ผู้ตายได้รับบาดแผลดังกล่าว ทั้งร่างกายส่วนอื่นนอกจาก บาดแผลนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีบาดแผลหรือรอยฟกช้ำอื่นใดอีก ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ ว่าจำเลยร่วมกระทำผิดกับผู้อื่นโดยมีเจตนาฆ่าผู้ตายการกระทำของจำเลยจึงเป็น เพียงการใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายอันเป็น ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 เท่านั้น และที่โจทก์ฎีกาว่าหากฟัง ว่าจำเลยไม่ได้ร่วมฆ่าผู้ตาย แต่จำเลยก็มีเจตนาทำร้ายร่างกายผู้ตายบาดแผลของผู้ ตายจะมากหรือน้อยก็ตาม จำเลยย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 และศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยในความผิดฐานนี้ได้ นั้น เห็นว่า เมื่อปรากฏว่า บาดแผลที่ทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายเกิดจากการถูกตีด้วยของแข็ง ความตายของผู้ ตายมิใช่ผลโดยตรงที่เกิดจากการกระทำของจำเลย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในผลที่ เกิดขึ้นนั้นการกระทำของจำเลยย่อมไม่มีความผิดตามบทกฎหมายที่โจทก์ฎีกา

พิพากษายืน.

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ